



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
T 070 8888 500 - F 070 8888 501
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vertrouwelijk/Aangetekend



Datum
5 april 2022

Ons kenmerk



Uw brief van
3 november 2021

Contactpersoon



070 8888 500

Onderwerp

Besluit op uw verzoek op basis van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur

Geachte



Op 8 november 2021 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uw verzoek van d.d. 3 november 2021 om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Hierbij zendt de AP het besluit op uw verzoek.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3 van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, richten tot een bestuursorgaan. Artikel 3, vijfde lid, van de Wob bepaalt dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van deze wet. De gevraagde informatie wordt niet verstrekt voor zover zich één of meer uitzonderingen of beperkingen voordoen als vermeld in de artikelen 10 en 11 van de Wob.

Uit artikel 10, tweede lid, van de Wob, volgt dat het verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen onder meer de volgende belangen:

- onder d: inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
- onder e: de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Uit artikel 11, eerste lid, van de Wob, volgt dat het verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege blijft indien het gaat om documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad, met daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.



Datum
5 april 2022

Ons kenmerk
[REDACTED]

Verzoek

U heeft verzocht om openbaarmaking van alle informatie/documenten in het kader van het initiatief Extra Handen voor de Zorg, die betrekking hebben op de periode van februari 2020 tot heden:

1. Vastlegging van contacten met de projectgroep Extra Handen voor de Zorg
2. Vastleggingen van contacten met Ambulance NL en/of Ontdekzorg B.V. betreffende het initiatief Extra Handen voor de Zorg
3. Vastlegging van contacten met RegioPlus betreffende het initiatief Extra Handen voor de Zorg
4. Vastlegging van contacten met ministeries, zoals bijvoorbeeld het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
5. Vastleggingen van contacten rondom een mogelijk datalek rondom het initiatief Extra Handen voor de Zorg

Beoordeling van uw verzoek

De AP is van oordeel dat een gedeelte van het verzoek om openbaarmaking van informatie kan worden toegewezen, voor zover de documenten bij de AP aanwezig zijn.

Als de AP niet overgaat tot openbaarmaking van (gedeelten van) documenten staat de afweging van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, d en e van de Wob alsmede artikel 11, eerste lid, van de Wob hieraan in de weg. In bijgevoegde inventarislijst is/zijn per documentnummer de weigeringsgrond(en) weergegeven.

Algemeen:

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. In de (gedeelten van) documenten die de AP openbaar maakt, staan persoonsgegevens van klagers, verzoekers alsmede de persoonsgegevens van ambtenaren werkzaam bij de AP, de EDPB of andere Europese toezichthouders. Behalve wanneer ambtenaren reeds uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden, is de AP van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten.

De contacten met de projectgroep Extra Handen voor de Zorg hebben mondeling plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een mail waarin de bestuurlijke lijn van de AP naar voren komt omtrent de wijze en het gebruik van persoonsgegevens.

In de zoekronde is gebleken dat er geen andere documenten zijn gerelateerd aan bovengenoemde mailwisseling omdat deze communicatie mondeling heeft plaatsgevonden in het begin van de



Datum
5 april 2022

Ons kenmerk
[REDACTED]

coronacrisis. De vraag is in eerste instantie binnengekomen bij bestuurslid Katja Mur en opgepakt door bestuurslid en portefeuillehouder Monique Verdier. Eén en ander is ook mondeling besproken in het bestuur.

Het belang van inspectie, controle en toezicht

Uw verzoek heeft onder andere betrekking op de bij de AP ingediende datalek melding en AVG klacht aangevuld als klacht met verzoek om corrigerende maatregelen (KCM) inzake het initiatief Extra Handen voor de Zorg. Deze melding en het verzoek zijn als geheel ingetrokken door de melder/verzoeker op 20 november 2020.

Daarbij is de interne beleidslijn voor het verstrekken van documenten inzake AVG klachten en datalek meldingen:

Bij AVG klacht

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob geldt dat verstrekking van informatie achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht. Het belang van de AP om toezicht te houden is er mee gediend dat bepaalde informatie omtrent de inhoud van klachten die de AP heeft ontvangen en de onderzoekshandelingen die daarbij zijn verricht, vertrouwelijk blijft. Die informatie raakt immers aan de afwegingen van de AP om in individuele gevallen al dan niet tot nader onderzoek en handhaving over te gaan. Het is voor de goede taakuitoefening van de AP van groot belang dat geen informatie met betrekking tot de onderzoeks- en toezichtfase in een bepaalde casus naar buiten wordt gebracht, anders dan voor zover dat in het belang van het onderzoek en de handhaving is. Openbaarmaking van dergelijke informatie brengt verder het risico met zich dat organisaties waarop de AP toezicht houdt "strategisch gedrag" gaan vertonen om zich te onttrekken aan het toezicht door de AP.

Datalek

Openbaarmaking van informatie over gedane meldingen en beveiligingsvoorschriften kunnen er toe leiden dat zwakke plekken in de beveiliging van persoonsgegevens en van de beveiligingsvoorschriften aan het licht komen, met als gevolg het risico dat derden die informatie kunnen misbruiken om verdere inbreuken op de beveiliging te maken. De AP is van oordeel dat deze belangen zwaarder moeten wegen dan het belang van openbaarheid. Om die reden besluit de AP de datalekregistratie met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob, niet openbaar te maken. De AP vindt eveneens steun voor haar standpunt in de parlementaire geschiedenis over de invoering van de meldplicht datalekken, waarin staat: "[...] dat de regering nooit een openbare registratie van beveiligingsinbreuken heeft beoogd. Het belang bij het vertrouwelijk blijven van gegevens over de beveiliging van de gegevensverwerking of over gelekte persoonsgegevens staat daaraan in de weg."

Op grond van bovengenoemde beleidslijn, is de AP zeer terughoudend met het verstrekken van gegevens omtrent de datalek melding en AVG klacht. Daarnaast is er door de AP geen opvolging gegeven aan de datalek melding en AVG klacht voordat deze ingetrokken werd door de verzoeker.



AUTORITEIT
PERSOONSGEGEVENS

Datum
5 april 2022

Ons kenmerk
[redacted]

Besluit

De Autoriteit Persoonsgegevens wijst uw verzoek, met inachtneming van het voorgaande, gedeeltelijk toe.

Hoogachtend,
Autoriteit Persoonsgegevens,

mr. A
voor [redacted]

Rechtsmiddelenclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit ingevolge de Algemene wetbestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' op de envelop. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.



Datum
5 april 2022

Ons kenmerk

Bijlage 1
Juridisch kader

Artikel 3 Wob

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 10, tweede lid, onder d en e, Wob

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
 - d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 - e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Artikel 11, eerste en tweede lid, Wob

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.



Datum
5 april 2022

Ons kenmerk

Bijlage 2
Inventarislijst

DOCUMENT	VAN	AAN	DATUM
1. E-mailbericht	Monique Verdier	Organisatie platform	17 maart 2019
2. Datalek melding	Datalek melder	AP	3 juli 2020
3. Telefoonnotitie datalek melding	Datalek melder	AP	28 juli 2020
4. Notitie telefonische terugkoppeling datalek melding	AP	Datalek melder	31 juli 2020
5. Verzoek om schriftelijke reactie datalek en aanvullende een handhavingsverzoek	Datalek melder	AP	11 september 2020
6. Verzoek om aanvulling van de klacht met corrigerende maatregelen	AP	Verzoeker	15 september 2020
7. Aanvulling verzoek	Verzoeker	AP	21 september 2020
8. Intrekkingverzoek van klacht, handhavingsverzoek en datalek melding	Verzoeker	AP	19 november 2020
9. Bevestiging intrekking en sluiten van dossiers	AP	Verzoeker	20 november 2020
Nummer document	Niet openbaar	Grondslag Wob	
1	Persoonsgegevens	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob	
2	Datalek melding	artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob	
3	Telefoonnotitie datalek melding	artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob	
4	Notitie telefonische terugkoppeling datalek melding	artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob	
5	Verzoek om schriftelijke reactie datalek en aanvullende een handhavingsverzoek	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d en g, van de Wob	
6	Verzoek om aanvulling van de klacht met corrigerende maatregelen	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d en g, van de Wob	
7	Aanvulling verzoek	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob	



Datum
5 april 2022

Ons kenmerk



8	Intrekking van de klacht met handhavingsverzoek en datalekmelding	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d en e, van de Wob
9	Bevestiging intrekking en sluiten van dossiers	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d en e, van de Wob

Van: Verdier, ir. M.J. [redacted]@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 12:59

Aan: [redacted]

Onderwerp: KE: Ambulance NL, Ontdekzorg, Covid handen aan het bed initiatief, Verklaring Autoriteit Persoonsgegevens

Beste [redacted],

Er lijkt formeel inderdaad geen grondslag. Ik zou de partij die iedereen gaat bellen aanmerken als verwerker (daarmee wordt het veel makkelijker). Ten tweede zou ik vanwege gerechtvaardigd belang (nu crisissituatie waarbij snel handelen vereist is) niet iedereen die al op de lijst staat, vooraf akkoord vragen. Wel zou ik op het moment dat iedereen op de lijst gebeld wordt, door de tussenpartij laten zeggen dat ze de gegevens hebben ontvangen van jou en of het akkoord is dat zij als tussenpersoon hun gegevens mogen gebruiken om een match tot stand te brengen. Iedereen die zich vanaf nu aanmeldt, zou ik bij de aanmelding aangeven dat de gegevens doorgegeven worden aan de tussenpartij om de matches mogelijk te maken. Ten derde kun je de tussenpartij laten vastleggen dat deze gegevens alleen voor dit doel nu tijdens de crisis gebruikt worden en daarna vernietigd worden.

Kun je daarmee uit de voeten? Ik denk dat dit werkbaar is en dat je maximaal voldoet aan de AVG. Als je het zo uitvoert, zal ik niet handhaven.

Met vriendelijke groet,

ir Monique J. Verdier

Vicevoorzitter